

Poder Legislativo
Decreto No. 226-2001

CONSIDERANDO: Que la sociedad hondureña, demanda la emisión de un Estatuto que sustituya la Ley de Policía vigente desde el año de 1906, y que garantice la satisfacción de las necesidades de armónica convivencia, buen gobierno municipal y legitime las acciones de la Policía Nacional.

CONSIDERANDO: Que es fundamental que tanto la función policial general como la especial, tenga limitado claramente su campo específico, estableciéndose dentro del más amplio respeto de los derechos humanos los procedimientos policiales y las acciones propias del gobierno municipal.

CONSIDERANDO: Que es atribución del Congreso Nacional crear, decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes.

POR TANTO,

DECRETA:

La siguiente,

LEY DE POLICIA Y CONVIVENCIA SOCIAL

LIBRO I

TITULO PRIMERO
FUNCION POLICIAL Y SU REGULACIÓN

CAPITULO PRIMERO
DEL AMBITO DE LA FUNCION POLICIAL

Artículo 1.- La función policial general y especial se instituye para garantizar a los habitantes del territorio hondureño; el libre ejercicio de sus derechos y libertades, velando por el cumplimiento de las leyes y regulaciones que tienen por objeto proteger la vida, honra, bienes y creencias de las personas; mantener el orden público, las buenas costumbres y la armónica convivencia social; la erradicación de la violencia; la implantación del ordenamiento territorial urbano y rural; preservar el ornato; proteger al consumidor contra los abusos que puedan cometerse en el comercio de bienes y servicios; restablecer el orden doméstico, proteger

el ambiente; tutelar a la infancia y la adolescencia; preservar la moralidad pública, la salud así como el patrimonio histórico y cultural; cumplir las regulaciones en materia de espectáculos públicos, servicios de cementerios, mercados, rastros, procesadoras de alimentos, y terminales de transporte; asegurar el bienestar de los habitantes, tanto en las áreas urbanas como rurales; sin perjuicio de las atribuciones contenidas en otras leyes. También es función de la policía salvaguardar la propiedad pública contra la ocupación violenta, ilegal y desordenada de los bienes nacionales, fiscales y de uso público.

Artículo 2.- En la aplicación de esta Ley se observar los principios, derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República, los Tratados y Convenciones Internacionales, Ley Orgánica de la Policía Nacional, Ley de Municipalidades y demás Leyes.

Artículo 3.- La función policial es general y especial; la primera se ejerce en toda la República por la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad a través de la Policía Nacional, la segunda por la Municipalidad en sus respectivos términos, por medio de acuerdos y ordenanzas conforme a la Ley de Municipalidades. La Secretaría de Estado en el despacho de Seguridad, organizar en las cabeceras departamentales y municipales más importantes, "Oficinas de Conciliación" para asuntos de policía general y las Corporaciones Municipales, organizaren "Departamentos Municipales de Justicia" de su dependencia. Dichas Oficinas y Departamentos estarán a cargo preferentemente de profesionales de la Carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales, y donde no fuere posible obtener personal que llene tal requisito, en el caso de los Departamentos Municipales de Justicia, estarán a cargo de un Regidor nombrado por la Corporación; respecto de las Oficinas de Conciliación, la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad podrá nombrar a profesionales de otras carreras universitarias. Los Jefes de Departamentos Municipales de Justicia y Directores de Oficinas de Conciliación, podrán ser uno o varios y estarán asistidos por los correspondientes Secretarios.

Artículo 4.- Son funciones de Policía de exclusiva competencia de las Corporaciones Municipales, las siguientes:

- 1) Cumplir y hacer cumplir las Ordenanzas Municipales y el Plan de Arbitrios en las siguientes materias:
 - a) Ornato;
 - b) Aseo; y,
 - c) Higiene Municipal.
- 2) Supervisión, control y regulación de espectáculos, establecimientos de recreación, garantizar el libre tránsito en las vías públicas urbanas, aceras, parques, playas, señalamiento vial, cementerios, rastros, procesadoras de carnes municipales, crematorios, terminales de transporte urbano y mercados;
- 3) La supervisión, control y regulación de restaurantes, bares, clubes nocturnos, expendios de bebidas alcohólicas, casas de prostitución y similares;
- 4) La autorización y control de vendedores ambulantes;
- 5) Permisos de apertura de negocios;
- 6) Comprobación de medidas especiales de seguridad en instalaciones, industriales, comerciales y de servicios que generen impacto ecológico en el término municipal y sobre las cuales se hayan emitido ordenanzas;
- 7) El registro de fierros;
- 8) Las restricciones en el uso de las vías públicas;
- 9) Las medidas de control de animales domésticos;
- 10) El permiso y la supervisión de cementerios, rastros y procesadoras de carnes de naturaleza privada;
- 11) La autorización y control del comercio de cohetes y juegos pirotécnicos; y,
- 12) La autorización de establecimientos públicos donde se permitan juegos como los casinos, que regula la Ley Especial, las m quinas de video, m quinas traga monedas, billar, gallos, juegos mecánicos, barajas sin apuestas, dados, loterías, rifas, dominó, ajedrez, juegos de destreza corporal, competencias de tiro, caza, pesca, competencias de carreras de vehículos de cualquier categoría y naturaleza, regata y en general todo juego que fomente el desarrollo de la capacidad física y mental de los participantes. Son juegos prohibidos, los así declarados por la Ley.

Artículo 5.- Sin perjuicio de las establecidas en su Ley Orgánica son funciones de la Policía Nacional, las siguientes:

- 1) Velar por la conservación y restablecimiento del

- orden público para la armónica convivencia social;
- 2) Prevenir, disuadir, controlar, investigar y combatir el delito, las faltas e infracciones;
- 3) Proteger la vida, honra, bienes, creencias, derechos y libertades de las personas y la seguridad de las personas públicas y privadas;
- 4) Ejecutar las resoluciones, disposiciones, mandatos y decisiones legales de las autoridades competentes;
- 5) La preservación y eliminación de las perturbaciones a la tranquilidad, moralidad pública y buenas costumbres;
- 6) Llevar registro y control general de la tenencia y portación de armas de conformidad con la ley respectiva; y, Las demás establecidas en la Ley Orgánica de la Policía Nacional.

CAPITULO SEGUNDO PRINCIPIOS DE LA APLICACIÓN

Artículo 6.- Ninguna disposición de esta Ley puede aplicarse análogicamente en perjuicio de la persona imputada ni aplicarse sanción alguna que no esté tipificada por ley dictada con anterioridad al hecho. Las sanciones impuestas por la autoridad en virtud de esta ley, no constituyen penas. Todo acto que perturbe la tranquilidad, seguridad y la convivencia social en general, deber ser puesto en conocimiento de las autoridades de policía competente, para su prevención y control.

Artículo 7.- La función policial se desarrollar observando los principios siguientes: 1) Actitud de respeto a las personas; 2) Identificación con los intereses, valores y cultura de la comunidad; y, 3) Aceptación y sentido de servicio a la comunidad.

Artículo 8.- Todas las autoridades y los particulares, están obligados a colaborar con la policía, tanto general como especial, siempre que no implique riesgo personal. Las autoridades deben disponer lo estrictamente preciso para asegurar el cumplimiento de las leyes y el ejercicio de los derechos constitucionales. Compete particularmente a las Oficinas de Conciliación y Departamentos Municipales de Justicia conocer de las contravenciones a esta Ley, imponer sanciones y velar por el cumplimiento de la misma. En ninguna situación la detención de una persona por la autoridad policial podrá exceder de veinticuatro (24) horas.

Artículo 9.- Ninguna actividad de policía puede restringir a quien ejerza su derecho excepto cuando violente el de los demás, la seguridad y el bienestar de todos. Al imponer una sanción, aplicar lo que resulte más eficaz conforme a criterios de oportunidad, individualización y justicia.

Artículo 10.- La función policial se ejerce por las autoridades siguientes:

- 1) Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad a través de la Policía Nacional;
- 2) Los Departamentos Municipales de Justicia;
- 3) Las Oficinas de Conciliación; y,
- 4) Los Alcaldes Auxiliares.

CAPITULO TERCERO DE LA ORGANIZACIÓN POLICIAL MUNICIPAL

Artículo 11.- Cada Policía Municipal estar a cargo de un Director, que podrá ser asistido por un Sub-Directo, ambos nombrados por la Corporación Municipal de quien dependerán.

Artículo 12.- Para ser Director o Sub-Director de la Policía Municipal, se requiere:

- 1) Ser mayor de veinticinco (25) años;
- 2) Ser hondureño;
- 3) Ser preferiblemente egresado de una Academia de Policía o contar con experiencia en la rama policial;
- 4) Ser de reconocida honorabilidad;
- 5) No tener antecedentes penales; y,
- 6) Estar apto física y mentalmente para el desempeño de sus funciones.

Artículo 13.- Son atribuciones del director de Policía Municipal:

- 1) Dirigir la Policía Municipal;
- 2) Proponer al alcalde el nombramiento, ascenso, traslado, sanciones y despidos del personal de policía;
- 3) Promover la Educación Policial Municipal;
- 4) Proponer al Alcalde Municipal el correspondiente Proyecto de Presupuesto, para ser sometido a la aprobación de la Corporación Municipal;
- 5) Presentar diariamente el informe de novedades;
- 6) Planificar y ejecutar sus operaciones rutinarias y los operativos especiales;
- 7) Formar, promover y desarrollar en

coordinación con la Policía Nacional, los comités comunales de seguridad en barrios, colonias aldeas y caseríos;

- 8) Adoptar las medidas que sean necesarias para mantener la organización, jerarquía, disciplina, subordinación y la calidad del servicio, así como la identificación de sus miembros;
- 9) Cumplir con las disposiciones de la presente Ley; ordenanzas, plan de arbitrios, reglamentos y resoluciones que emita la Corporación Municipal, el alcalde y el Departamento Municipal de Justicia; y,
- 10) Proporcionar la información policial que requiera la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, para la prevención y combate del delito.

Artículo 14.- Es atribución del Sub-Director de Policía Municipal, asistir al Director de Policía Municipal en el cumplimiento a sus funciones.

Artículo 15.- La Policía Municipal está en el deber de coordinar sus acciones y operaciones con las demás policías municipales y con la Policía Nacional.

Artículo 16.- El personal de la Policía Municipal estar sujeto a las mismas regulaciones disciplinarias establecidas para el personal de la Policía Nacional.

CAPITULO CUARTO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA

Artículo 17.- Créanse los Departamentos Municipales de Justicia, los que estarán a cargo de un Juez, Un Secretario y personal de apoyo necesario, nombrados libremente o removidos por el Alcalde Municipal.

Artículo 18.- Para ser Director del Departamento Municipal de Justicia, se requiere:

- 1) Ser ciudadano en ejercicio de sus derechos;
- 2) Ser profesional de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales, y en su caso, pasante de dicha carrera o que haya cursado la Secundaria; y,
- 3) Ser de reconocida honorabilidad.

Artículo 19.- Es competencia del Departamento Municipal de Justicia:

- 1) Conocer de las infracciones a la Ley de

Municipalidades, ordenanzas, plan de arbitrios, reglamentos, resoluciones y acuerdos de la Corporación Municipal;

- 2) Servir de órgano conciliador o de mediador en los conflictos de los habitantes de la comunidad, en aquellas materias que se refieran a la función policial especial; y,
- 3) Las demás establecidas en esta Ley y la de las Municipalidades.

Artículo 20.- Son atribuciones del Director del Departamento Municipal de Justicia:

- 1) Conocer de oficio, a instancia administrativa o a petición de parte interesada, de los conflictos que se le sometan a consideración en audiencias públicas;
- 2) Refrendar los pactos o convenios conciliatorios y extender las respectivas certificaciones;
- 3) Imponer las sanciones previstas por esta Ley;
- 4) Citar, emplazar o requerir a cualquier ciudadano en los asuntos a que se refiere esta Ley;
- 5) Presidir las audiencias y mantener la disciplina en el despacho;
- 6) Resolver sumariamente, previa audiencia, las quejas que en contra los agentes de policía municipal por abuso de autoridad o negligencia, uso indebido de la fuerza o mala conducta de los agentes de policía municipal; y,
- 7) Conocer de las denuncias que presenten los habitantes en razón de las contravenciones a la presente Ley.

Artículo 21.- Los servicios prestados por el Departamento Municipal de Justicia son gratuitos. Es prohibido a los Directores, secretarios y demás personal de apoyo recibir o pedir, directa o indirectamente, obsequios o recompensas como retribución por actos propios de su cargo.

Artículo 22.- No podrán ser Directores del Departamento de Justicia Municipal los miembros corporativos electos, ni los parientes de los mismos en los grados que establece la Ley.

TITULO SEGUNDO DE LA FUNCION POLICIAL

CAPITULO PRIMERO DE LAS REGULACIONES

Artículo 23.- Podrá regularse el ejercicio de las

actividades de las personas, cuando ésta se desarrolle en lugar público o abierto al público, siempre que estas actividades trascienden el ámbito estrictamente privado o afecten los derechos de otras personas o los intereses jurídicamente tutelados.

Artículo 24.- En casos de emergencia, desastre o calamidad grave, perturbación del orden, declaradas por el Poder Ejecutivo o autoridad competente, la policía podrá, en coordinación con la Municipalidad, tomar las siguientes medidas para conjurar la calamidad o remediar sus consecuencias o evitar un mal mayor:

- 1) El inmediato derribo de edificios u obras cuando sea necesario;
- 2) Ordenar la construcción de obras y la realización de tareas indispensables para impedir, disminuir o detener los daños ocasionados o que puedan ocasionarse;
- 3) Impedir o regular en forma especial la circulación de vehículos y de personas en la zona afectada o establecer temporalmente este tránsito por predios particulares;
- 4) Ordenar la desocupación de casas, almacenes y tiendas o su cierre temporal;
- 5) Desviar el cauce de las aguas;
- 6) Ordenar la suspensión de reuniones y el cierre de espectáculos y establecimientos;
- 7) Mantener el orden y colaborar en el aprovisionamiento y distribución de víveres, medicinas y otros servicios humanitarios y de emergencia, así como médicos, clínicos y hospitalarios;
- 8) Solicitar a las autoridades competentes, o en su defecto, tomar medidas especiales para mantener el orden en la prestación de servicios tales como agua potable, energía eléctrica, transporte y cualquiera otro;
- 9) Organizar campamentos para la población que carezca de techo en coordinación con los organismos de socorro;
- 10) Cooperar con las disposiciones de organismos de contingencia, y recomendar las acciones pertinentes en materia de seguridad, protección y salubridad; y,
- 11) Cualquiera otra que sea necesaria para preservar la vida y seguridad de las personas, el orden público y la convivencia social pacífica.

Artículo 25.- Realizar operativos y ejecutar acciones preventivas para evitar el saqueo.

CAPITULO SEGUNDO DE LOS PERMISOS

Artículo 26.- Cuando las Leyes o los Reglamentos estatuyan prohibiciones de carácter general y no obstante admitan expresamente excepciones, la actividad exceptuada sólo podrá ejercerse mediante el permiso de la autoridad competente. Se otorgaren permisos especiales o temporales cuando se acredite por parte del solicitante y mediando verificación de la autoridad, que el acto o la actividad exceptuado no acarrearán ningún perjuicio para el bienestar general ni para el orden público.

Artículo 27.- Todo permiso debe ser escrito y motivado, debiendo expresar las condiciones y requisitos para el ejercicio de tal acto o actividad. El permiso será personal e intransferible, salvo autorización de la autoridad que lo concedió.

Artículo 28.- Todo permiso estará sujeto a la comprobación del adecuado cumplimiento de las condiciones para la actividad que autoriza y establecer el término de su vigencia y las causas de su suspensión o cancelación.

Artículo 29.- La suspensión o renovación de un permiso legalmente autorizado compete ordinariamente a la autoridad concedente, salvo excepciones establecidas por la Ley o Reglamento; deberá ser escrita, motivada y fundada en algunas de las causas a que se refiere el Artículo anterior.

CAPITULO TERCERO DE LAS ORDENES, ORDENANZAS Y PLAN DE ARBITRIOS

Artículo 30. Para asegurar el cumplimiento de la función policial general o especial, las autoridades podrán dictar órdenes según la competencia que se les atribuya.

Artículo 31. Las órdenes deben fundarse en Ley o reglamento. Deberán ser claras, precisas y congruentes de posible y necesario cumplimiento.

Artículo 32. Las órdenes deberán ser motivadas y escritas, pero excepcionalmente y por razones de urgencia pueden ser verbales, en cuyo caso se deberá hacer constar dentro del término de veinticuatro

(24) horas.

Artículo 33.- Las resoluciones que se emitan para el cumplimiento de la presente Ley tienen carácter obligatorio. Si la persona citada o requerida incumple el mandato, incurrir en el delito de desobediencia de conformidad con el Código Penal. Tratándose de resoluciones que implican la ejecución de acciones de carácter material o la abstención de su ejecución y fuere incumplida, la autoridad de policía procederá dentro del término de tres (3) días de notificada la resolución por sí a su ejecución, salvo que por su naturaleza requiera su cumplimiento inmediato, ello sin perjuicio de la responsabilidad penal, civil o administrativa que corresponda.

Artículo 34.- Las Corporaciones Municipales, emitirán normas de aplicación general dentro del término municipal, en asuntos de su exclusiva competencia, las que deberán comunicarse por cualquier medio idóneo, tales como: prensa escrita, radio, televisión, avisos y altavoces.

Artículo 35.- Ordenanza es la norma jurídica escrita emanada de la Corporación Municipal para regular el funcionamiento de su conducta.

Artículo 36.- Son ordenanzas de policía las que regulan la convivencia ciudadana en el ámbito municipal, estableciendo los derechos y deberes de los vecinos, limitaciones y restricciones para la armónica convivencia, tales como: 1) Policía Municipal; 2) Interacción ciudadana; 3) Circulación y tráfico; 4) Venta ambulante; 5) Construcción; 6) Saneamiento; 7) Salubridad; 8) Ornato de los edificios; 9) Uso de parqueo; y, 10) Cualquiera otra de análoga naturaleza.

Artículo 37.- El Plan de Arbitrios es el documento fiscal en que se consignan los impuestos, tasas y contribuciones municipales, decretadas por el congreso Nacional, y los derechos, tarifas y multas establecidas, reguladas y enumeradas por las Corporaciones Municipales libremente, en uso de sus atribuciones y que pagan los ciudadanos para hacer frente a los gastos públicos municipales.

CAPITULO CUARTO DEL EMPLEO DE LA FUERZA Y OTROS

MEDIOS COACTIVOS

Artículo 38.- La autoridad de policía sólo podrá hacer uso de la fuerza en los términos establecidos por el Código Procesal Penal, la Ley Orgánica de Policía, de esta Ley, los Reglamentos y la normativa de naciones Unidas sobre la materia.

Artículo 39.- La policía podrá hacer uso de la fuerza o de instrumentos coactivos cuando se hayan agotado o fracasado otros procedimientos no violentos, y solamente en los casos siguientes:

- 1) Para hacer cumplir las decisiones y órdenes de los Jueces y demás autoridades;
- 2) Para impedir la inminente o actual comisión de delitos o infracciones de policía;
- 3) Para asegurar la captura del que debe ser conducido ante la autoridad;
- 4) Para vencer la resistencia de quien se oponga a una orden policial legítima que deba cumplirse inmediatamente;
- 5) Para evitar mayores peligros y perjuicios en casos de calamidad pública;
- 6) Para defender a otros de una violencia física o psicológica;
- 7) Para proteger a las personas contra peligros inminentes y graves;
- 8) Para asegurar el mantenimiento y restauración del orden público y la pacífica convivencia; y,
- 9) En general para proteger toda persona víctima de agresión física violenta o psicológica.

Artículo 40.- Para preservar el orden público la policía emplear sólo medios autorizados por la Ley o reglamento y escoger siempre entre los eficaces, aquellos que causen menor daño a la integridad de las personas y de sus bienes. Tales medios no podrán utilizarse más allá del tiempo indispensable para el mantenimiento del orden o su restablecimiento. Las armas de fuego sólo se emplearen contra las personas, cuando se actúe en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza. Para la vida o con el objeto de detener a una persona que represente peligro y oponga resistencia a su autoridad, o para impedir su fuga, y sólo en caso de que resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr dichos objetivos. En cualquier caso, sólo se podrá uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable

para proteger su vida.

Artículo 41.- Los policías están obligados a dar sin dilación el apoyo de su fuerza por propia iniciativa o porque se le pida directamente de palabra o por voces de auxilio, a toda persona que esté urgida de esa asistencia para proteger su vida y honor, sus bienes, la inviolabilidad de su domicilio, su libertad personal o su tranquilidad.

Artículo 42.- En los casos de grave urgencia o de emergencia, la policía puede exigir la cooperación de las personas. Con tal ocasión podrá utilizar por la fuerza y transitoriamente bienes indispensables para el desempeño de su misión, como vehículos, ocupación de lugares privados, alimentos y medicinas. La persona cuyos bienes hayan sido utilizados deber ser indemnizado.

LIBRO SEGUNDO

TITULO PRIMERO DEL EJERCICIO DE ACTIVIDADES PÚBLICAS

CAPITULO PRIMERO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD, PREVENCIÓN Y VIGILANCIA

Artículo 43.- Los espectáculos y actividades recreativas de carácter público estarán sujetos a medidas de seguridad de policía en atención a los fines siguientes: 1) Garantizar la seguridad frente a los riesgos que, para las personas o sus bienes, se puedan derivar del comportamiento de quienes organicen un espectáculo o actividad recreativa, participen en ellos o los presencien; 2) Asegurar la pacífica convivencia cuando pudiera ser perturbada por la celebración del espectáculo o el desarrollo de la actividad; 3) Limitar las actividades de los locales y establecimientos públicos a las que tuviera autorizadas, e impedir, en todo caso, el ejercicio en ellos de cualquiera otras que estuvieren prohibidas; y, 4) Fijar las condiciones a las que habrán de ajustarse la organización, venta de localidades y horarios de comienzo y terminación de los espectáculos o actividades recreativas, siempre que sea necesario, para que su desarrollo transcurra con normalidad. Los espectáculos deportivos quedaren, en todo caso, sujetos a las medidas de prevención de la violencia que se disponen en las Leyes y reglamentos Deportivos.

Artículo 44.- El Registro Nacional de las Personas extender en forma de Carnet con fotografía incluyendo en el mismo nombre de los padres a todo menor de dieciocho (18) años que lo solicite y pague el valor que fije el Reglamento de esta Ley. Para solicitar el Carnet de Partida de Nacimiento el interesado presentar solicitud ante el registro Civil o acompañado de la Certificación de la Partida de Nacimiento y tres (3) fotografías. Dicho carnet, ser renovable cada tres (3) años y servir para identificar al menor y acreditar fehacientemente su minoría de edad con el objeto que la policía y demás autoridades protejan sus derechos constitucionales. Al llegar a los dieciocho (18) años el carnet quedar sin valor y efecto debiendo el ciudadano inmediatamente solicitar su Tarjeta de Identidad.

Artículo 45.- Todos los ciudadanos de nacionalidad hondureña mayores de dieciocho (18) años, deberán portar obligatoriamente el documento de identificación emitido por el registro Nacional de las Personas. La autoridad de Policía podrá requerir a las personas para que se identifiquen; en caso contrario, podrán a su costo conducirlo a su vivienda o sus oficinas inmediatas para el solo efecto de precisar su identidad.

Artículo 46.- Los extranjeros que se encuentren en territorio hondureño están obligados a portar la documentación que acredite su identidad y el hecho de hallarse legalmente en el país. Por todo niño o niña responderán sus padres o representantes legales.

Artículo 47.- Las personas naturales o jurídicas que realicen actividades relevantes para la seguridad de las personas, como las de hospedaje, el comercio o reparación de objetos usados, venta y alquiler de vehículos usados, repuestos de motor, la compraventa de joyas y metales preciosos, deberán llevar a cabo las actuaciones de registro documental e información pertinente. Del mismo modo se regular todo lo relativo al registro para la fabricación, almacenamiento y comercio de productos químicos susceptibles de ser utilizados en la elaboración o transformación de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas y otras gravemente nocivas a la salud.

Artículo 48.- La Secretaría de Estado en el

despacho de Seguridad podrá ordenar la adopción de las medidas de seguridad que sean necesarias en establecimientos e instalaciones industriales, comercial y de servicios, para prevenir la comisión de los actos delictivos, que se puedan cometer contra ellos, cuando generen riesgos directos para terceros o los vuelvan especialmente vulnerables. La apertura de los establecimientos que estén obligados a la adopción de medidas de seguridad, estar condicionada a la comprobación, por las autoridades competentes, especialmente de bomberos, municipales, salubridad y policía de la idoneidad y suficiencia de las mismas. Los propietarios o arrendatarios de los establecimientos e instalaciones serán responsables de la adopción de medidas de seguridad obligatorias, de acuerdo con las normas que las regulen, así como de su efectivo funcionamiento y de la consecución de la finalidad protectora y preventiva propia de cada medida, sin perjuicio de la responsabilidad en que al respecto puedan incurrir sus empleados.

Artículo 49.- Las autoridades competentes, de acuerdo con las leyes y reglamentos, podrán dictar las órdenes, citaciones, requerimientos, prohibiciones, restricciones y disponer las actuaciones policiales estrictamente necesarias para asegurar la consecución de las finalidades previstas en el artículo 1 de esta Ley; podrán asimismo para ese propósito, decomisar o revisar bienes cuya tenencia sea prohibida o no autorizada. Entre otros casos, podrán asimismo, con previa autorización del Director del Departamento Municipal de Justicia, ordenar la destrucción de los productos decomisados cuando sean deteriorables o resulte gravosa su custodia salvo que sea pieza de convicción.

Artículo 50.- El Departamento Municipal de Justicia podrá ordenar, únicamente como medida temporal de seguridad extraordinaria, el cierre, desalojo, o readecuación de locales o establecimientos, la evacuación de inmuebles o el depósito de explosivos, cuando exista un peligro inminente o en caso de alteración del orden público.

Artículo 51.- Las autoridades a las que se refiere la presente Ley, adoptaren las medidas necesarias para proteger la celebración de reuniones o manifestaciones y de espectáculos públicos,

procurando que no se perturbe la seguridad de las personas. Sin embargo, podrán suspender los espectáculos y disponer el desalojo de los locales y el cierre provisional de los establecimientos públicos mientras no existan otros medios para evitar las alteraciones graves de la seguridad que se estuvieren produciendo; dichas autoridades podrán reportar su cumplimiento a la autoridad competente. La policía podrá disolver a los grupos que protesten en toma de calles, puentes, carreteras, edificios e instalaciones afectando a servicios públicos cuando impidan la libre circulación o el acceso a los mismos si contrarían el orden público, la moral y las buenas costumbres y dañan la propiedad pública y privada. En los casos a que se refiere el artículo anterior, los empleados de empresas privadas de vigilancia y seguridad si los hubiera, deberán colaborar con la policía.

Artículo 52.- En el caso de que se produzcan alteraciones a la paz pública poniendo en peligro la seguridad ciudadana con armas o con otros medios de acción violenta, u obstaculizando el libre tránsito, los cuerpos policiales disolverán la reunión o manifestación y retirarán los obstáculos.

Artículo 53.- La autoridad policial podrá realizar los operativos de control necesarios para impedir que en los centros deportivos y recreativos en los establecimientos públicos y medios de transporte colectivo, se porten o utilicen armas, procediendo a su depósito temporal, incluso de las que se lleven con licencia o permiso y de cualesquiera otros medios de agresión, si se estima necesario, con objeto de prevenir la comisión de cualquier delito o cuando exista peligro para la seguridad de las personas o de las cosas. Si no portare permiso para su portación se proceder al decomiso, en todo caso se extender recibo correspondiente donde se indicar el lugar para reclamarla. Los propietarios o encargados de dichos establecimientos están en la obligación de instalar y poner en funcionamiento avisos, detectores y espacios necesarios para el depósito de las armas.

Artículo 54.- La Policía Nacional podrá limitar o restringir, por el tiempo imprescindible, la circulación o permanencia en vías o lugares públicos, zonas de alto riesgo en que opera la delincuencia, en alteración del orden público para proteger, prevenir o reprimir al crimen organizado, la seguridad o la pacífica convivencia, cuando fuere

necesario para su restablecimiento. Asimismo, podrán decomisar preventivamente los efectos o instrumentos susceptibles de ser utilizados para acciones ilegales, en cuyo caso se aplicará lo dispuesto en el Artículo anterior.

Artículo 55.- Para el descubrimiento y detención de los participantes en un hecho delictivo causante de grave alarma social y para la recolección de los instrumentos, efectos o pruebas del mismo, se podrá establecer controles en las vías, lugares o establecimientos públicos, en la medida indispensable a los fines de este apartado, al objeto de este proceder a la identificación de las personas que transiten o se encuentren en ellos, al registro de los vehículos y al control superficial de los efectos personales con el fin de comprobar que no se portan sustancias o instrumentos prohibidos o peligrosos. El resultado de la diligencia se pondrá de inmediato en conocimiento del Juez correspondiente, autoridad inmediata y la Fiscalía.

Artículo 56.- En los casos de resistencia o negativa infundada, para presentar documentos de identidad o de propiedad de vehículos u objetos de necesaria portación, se podrá requerir la conducción de dichas personas a las dependencias próximas que cuenten con medios adecuados para realizar la diligencia de identificación o acreditación de propiedad, para este solo efecto y por el tiempo indispensable.

Artículo 57.- La autoridad policial sólo podrá proceder a la entrada y registro del domicilio por causa legítima en los casos y en la forma permitidos por la Constitución de la República y en los términos que fijen las leyes. A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entiende por causa legítima para la entrada en domicilio por delito flagrante, el conocimiento fundado por parte de la autoridad policial que les lleve a la certeza de que se está cometiendo o se acaba de cometer alguno de los delitos, que en materia de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas señala la Ley, siempre que la urgente intervención de los policías sea necesaria para impedir la consumación del delito, la huida del delincuente o la desaparición de los efectos o instrumentos del delito. Sin embargo, no se requerir mandamiento escrito para socorrer a alguien que de alguna manera pida auxilio en caso de incendio, inundación o situación similar, para dar caza a

animal feroz o rabioso, para la protección de bienes de personas ausentes o cuando se descubra que un extraño ha entrado al domicilio, ni cuando se trata de establecimientos abiertos al público. Es causa legítima suficiente para la entrada en domicilio la necesidad de evitar daños inminentes y graves a las personas y a las cosas en supuestos de catástrofes, calamidad, ruina inminente y otros semejantes de extrema y urgente necesidad. Para la entrada en edificios ocupados por organismos oficiales o entidades públicas, no ser preciso el consentimiento de la autoridad o funcionario que los tuviere a su cargo.

CAPITULO SEGUNDO DE LA RESIDENCIA Y LOCOMOCION

Artículo 58.- Toda persona nacional o extranjera, es libre para transitar dentro del territorio nacional. La autoridad de policía es responsable de proteger la libertad de locomoción y la libre circulación de personas, vehículos y carga en general.

Artículo 59.- No se podrá restringir la libertad de locomoción, salvo casos de emergencia o disposición judicial y para garantizar la seguridad, el orden y la salubridad pública. No podrá cerrarse vía alguna ni parte de la misma, ni limitarse su utilización aún para reparación, sin permiso de la Autoridad Municipal, la cual podrá exigir fianza para garantizar la restauración d la obra.

CAPITULO TERCERO DE LAS REUNIONES Y MANIFESTACIONES PÚBLICAS

Artículo 60.- En ejercicio del Derecho Constitucional de reunión y manifestación pública, a toda persona puede reunirse con otras o desfilar en sitios públicos, con el fin de exponer ideas o intereses de carácter político, religioso, económico, social por cualquier otro que sea lícito, sin necesidad de aviso o permiso especial. Sin embargo, deberán prohibirse cuando se considere que afectaren la libre circulación y derechos de los demás. En el ámbito político se estar a lo dispuesto en la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas.

Artículo 61.- Toda reunión o desfile público que degeneren en riña tumultuaria o en desorden, ser

disuelta por la policía.

Artículo 62.- Se prohíbe portar armas o cualquier objeto que pueda causar daño a las personas, a la propiedad o al ambiente, en reuniones, manifestaciones o desfiles.

Artículo 63.- La persona que en ocasión de reunión o desfile en sitio público infrinja las leyes ser detenida y puesta a la orden de la autoridad competente si fuere procedente.

CAPITULO CUARTO DE LA LIBERTAD DE COMERCIO E INDUSTRIA

Artículo 64.- Corresponde a las Procuradurías del Estado, Ministerio Público, las municipalidades y a la Policía, prevenir y combatir las prácticas monopólicas, oligopólicas, acaparamientos y prácticas similares.

Artículo 65.- Para impedir la práctica del comercio desleal, las municipalidades podrán acordar en las regulaciones y ordenanzas municipales, medidas tendientes a impedir la destrucción intencional de productos con fines desleales, la repartición de zonas, el acaparamiento, el agiotaje, la utilización de pesas y medias adulteradas; la obstaculización de la acceso a los establecimientos ajenos, las falsas noticias tendientes a alterar los precios y, en general, promover los actos que impidan la competencia desleal. Corresponde a la Policía Municipal, la verificación de la exactitud de las pesas y medidas legalmente establecidas, podrán igualmente verificar el incumplimiento de los precios autorizados para la venta de la canasta básica y otros productos sujetos a regulaciones, así como, a comprobar que el contenido corresponde en materia y calidad a lo enunciado.

Artículo 66.- La publicidad o propaganda con fines comerciales podrá ser limitada por regulaciones u ordenanzas municipales con el fin de que no sean engañados o sorprendidos en su buena fe los consumidores. Igualmente deber ser regulado la colocación de rótulos, vallas o anuncios; el envase, envoltorio o embalaje de los productos, deber expresar su contenido, peso, vencimiento y los riesgos de su consumo. La policía podrá colocar rótulos de advertencia a la población para que se respeten tarifas y demás derechos establecidos por

la Ley.

Artículo 67.- La Corporación Municipal podrá señalar zonas y fijar horarios para el funcionamiento de establecimientos donde se consuman bebidas alcohólicas. Igualmente, podrán restringir o prohibir el consumo en negocios no autorizados específicamente para su expendio.

Artículo 68.- En los establecimientos donde se expendan y se consuman exclusivamente bebidas alcohólicas, billares o se realicen espectáculos propios de adultos, no se permite la presencia de menores de dieciocho (18) años, a cuyo efecto deber exigir la exhibición de la Tarjeta de Identidad.

Artículo 69.- Por motivos de ordenamiento urbano, ornato, salubridad pública y ambiente, las municipales señalarán para la venta de artículos determinados o suministros de servicios.

Artículo 70.- La policía proteger y apoyar a las autoridades sanitarias en tareas de inspección, decomiso y destrucción de productos alimenticios y medicinales en mal estado, vencidos o no autorizados que se expendan al público en perjuicio de su salud.

Artículo 71.- Se prohíbe en los establecimientos de ventas al detalle, mini-mercados, supermercados y pulperías, la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad.

Artículo 72.- Se prohíbe terminantemente la crianza, tenencia, sacrificio y comercialización de ganado mayor y menor en zonas urbanas y residenciales dentro del caso urbano que no estén debidamente autorizados. La contravención a esta regulación será sancionada con una multa de CINCO MIL LEMPIRAS (Lps. 5,000.00) a Diez Mil Lempiras (Lps. 10,000.00) y el cierre del local o establecimiento sin perjuicio de la responsabilidad penal, si como resultado del consumo de productos cárnicos derivados de éstos, resultare intoxicación, muerte de una o varias personas, así como lo establecido en el Código de Salud y la Ley General del Ambiente.

Artículo 73.- Las relojerías y joyerías, las tiendas de antigüedades, de repuestos de carros, de objetos usados y nuevos, las casas de empeño y similares

deberán mantener a disposición de las autoridades de policía las facturas de adquisición de esas mercancías y la copia de la factura de venta o reventa del artículo. Si se trata de objetos elaborados por quien los da a la venta, deberá exhibirse la factura de compra de la materia prima empleada en el proceso de fabricación, cuando la mercancía procede del extranjero de los correspondientes documentos de importación y de legalización fiscal.

Artículo 74.- Los establecimientos que se dediquen en forma sistemática a la producción, transformación, depósitos, comercialización y explotación de bienes o servicios requieren permiso de operación para su funcionamiento. El permiso se otorgará en cada caso de acuerdo con las disposiciones señaladas en la Ley o los Reglamentos Municipales, su Reglamento, Ordenanzas, Plan de Arbitrio, sin perjuicio de otras disposiciones legales.

Artículo 75.- Corresponde a la policía hacer efectivas las disposiciones sobre circulación de monedas y billetes falsos en toda la República.

CAPITULO QUINTO DE LOS BIENES Y EL DERECHO A LA PROPIEDAD

Artículo 76.- Cuando se trate de la restitución o habilitación de bienes de uso público, invadidos como vías medianas, áreas verdes, playas, parques públicos, urbanos o rurales, derecho de vías y otras de igual naturaleza o zonas para el paso de todo tipo de personas o vehículos, la policía procederá al desalojo inmediato de la vía tomada, conminando a los ocupantes que lo hagan pacíficamente y, en caso de negativa, se desalojarán por la fuerza.

Artículo 77.- Todo desalojo de predios tomados por motivos agrarios o campesinos, será ejecutado sin demora, aun por la fuerza, previa disposición de la autoridad judicial o agraria competente.

Artículo 78.- Las órdenes de desalojo que ejecuten los policías deben regirse pro mandato legal y preferiblemente con presencia de autoridades del órgano Jurisdiccional, Instituto Nacional Agrario (INA) y las partes.

Artículo 79.- En el desalojo se observarán las

normas de tratamiento especial a las mujeres, niños y anciano al momento de los operativos de desalojo.

Artículo 80.- La policía proteger los monumentos históricos culturales y los comprendidos en el sistema nacional de áreas protegidas sin las limitaciones establecidas para las demás propiedades.

CAPITULO SEXTO DEL CINE Y LAS OBRAS DE TEATRO

Artículo 81 La representación de obras de teatro es libre, pero los empresarios son responsables con arreglo a las leyes, la autoridad municipal podrá prohibir su acceso a los menores de dieciocho (18) años.

Artículo 82.- La autoridad competente establecer los criterios de clasificación de películas, obras de teatro, T.V., libros, revistas, videos y otros medio electrónicos estableciendo las advertencias que incitan al delito o discriminan o que culturizan, sus mecanismos, ubicación de establecimiento, horarios especiales para prevenir que las mismas sean observados, vistas o leídas por personas protegidas.

CAPITULO SÉPTIMO DE LOS PALENQUES, CORRIDAS DE TOROS Y PROHIBICIÓN DE PELEAS DE PERROS

Artículo 83.- Los juegos de gallos o de corrida de toros sólo se realizen en los días festivos y con autorización de la Autoridad Municipal; y se les deber practicar reconocimiento veterinario, para asegurar los requisitos de sanidad y la intangibilidad de las defensas de las reses.

Artículo 84.- Se prohíbe el espectáculo de pelea de perros.

CAPITULO OCTAVO LA REPRESIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS Y DE LA EXPLOTACIÓN DE LA PROSTITUCIÓN AJENA

Artículo 85.- Las Corporaciones Municipales conjuntamente con las autoridades de las Secretarías de Estado en los Despachos de Salud; y, de Gobernación y Justicia reglamentaren lo relativo

a la prostitución, sujetándose a los preceptos de esta Ley, dentro del más amplio respeto a la dignidad y derechos humanos de las personas que ejerzan esta actividad y con el solo propósito de preservar la salud, el orden y la seguridad sin sujeción a registro de ningún género.

Artículo 86.- Deber ser castigado de conformidad con lo establecido en el Artículo 148 del Código Penal, toda persona que para satisfacer las pasiones de otra u otras: 1) Si mantuviere una casa de prostitución, la administrare o a sabiendas la sostuviera o participare en su financiamiento; y, 2) Si diere o tomare a sabiendas en arrendamiento u edificio u otro local, o cualquier parte de los mismos para explotar la prostitución ajena.

Artículo 87.- Deber ser castigado de acuerdo con el Artículo 149 del Código Penal, toda persona que para satisfacer las pasiones de otra u otras: 1) Si mantuviere una casa de prostitución, la administrare o a sabiendas la sostuviera o participare en su financiamiento; y, 2) Si diere o tomare a sabiendas en arrendamiento un edificio u otro local, o cualquier parte de los mismos para explotar la prostitución ajena.

Artículo 88.- Las penas establecidas en los Artículos anteriores también serán impuestas a los que participen en la planificación de los mismos.

Artículo 89.- El Estado, Gobernación Departamental y los Municipios, organizaren instituciones en donde cualquier persona que ejerza la prostitución encuentre medios gratuitos y eficaces para rehabilitarse. La rehabilitación se ofrecer por todos los medios que sean posibles sin que tengan carácter imperativo.

CAPITULO NOVENO DE LA VAGANCIA Y PANDILLERISMO PERNICIOSO Y VAGANCIA

Artículo 90.- Se considera pandilla perniciosa al grupo de adolescentes de doce (12) a dieciocho (18) años, que se reúnen y actúan para agredir a terceras personas o entre sí, dañar bienes públicos o privados u ocasionar desmanes que alteren el orden público.

Artículo 91.- Al adolescente que integrando una pandilla perniciosa porte cualquier tipo de armas,

hostigue de modo amenazante a personas, utilice material inflamable o explosivo, consuma alcohol o drogas en la vía pública, se le detendrá de inmediato y pondrá a la orden del Juez competente para la aplicación de la medida socio educativo que corresponda.

Artículo 92.- Las Oficinas de Conciliación y de Policía Municipal procuraren la reparación de los daños causados por los pandilleros. Los padres, tutores, o quienes tengan la custodia de los adolescentes, serán responsables solidarios por los daños y perjuicios ocasionados por éstos. La autoridad de policía, fomentar para socio-educar a los adolescentes que integran pandillas o maras, sin perjuicio de las facultades que la ley confiere a otros órganos. La reparación de daños y el trabajo comunitario serán preferidas a otras sanciones en el caso del pandillerismo.

Artículo 93.- Los pandilleros que sean infractores por primera vez, podrán ser puestos bajo la vigilancia de trabajadores sociales, los reincidentes serán denunciados sin dilación ante los Juzgados correspondientes.

Artículo 94.- Los estudiantes menores de edad, que no concurren a hacer sus estudios diariamente sin justa causa y se les encuentre vagando, serán conducidos por los agentes de policía por la primera vez a sus respectivas escuelas o colegios para que los amonesten, de conformidad al reglamento Interno de cada centro educativo. En caso de reincidencia serán multados sus padres, tutores o representantes legales por permitirles la vagancia.

Artículo 95.- Se prohíbe a los estudiantes concurrir a cantinas, casas o establecimientos de todo género de juego, imponiéndoles, por la primera vez que infrinjan esta disposición, amonestación privada; y, en caso de reincidencia, multa a sus padres.

Artículo 96.- Los padres de familia, los tutores o encargados que no velen porque sus hijos o menores cursen la educación básica, o que después de adquirida ésta no los destinen al aprendizaje de algún oficio, arte, industria o profesión, o alguna otra ocupación útil u honesta, consintiéndoles, por el contrario, andar vagando, serán castigados con multa, cada vez que incurran en esa falta.

Artículo 97.- Las autoridades de policía tienen el deber de investigar, si existen en su jurisdicción, menores vagos sin padres ni tutor, a fin de que por disposición judicial se le nombre tutor.

Artículo 98.- Las multas en que incurran los menores de edad, por faltas de policía, deberán ser pagadas por sus padres, tutores o cualquier otro representante legal.

Artículo 99.- Serán considerados y sancionados como vagos las personas que no tengan modo honesto de vivir conocido; en consecuencia, se reputan vagos: Los mendigos sin patente, los rufianes, prostitutas ambulantes, los drogadictos, ebrios y tahúres.

Artículo 100.- La persona que se encuentre vagando en forma sospechosa, si no da razón de su presencia, ser conducida a la estación de policía, con el objeto de ser identificado y ser sometido a vigilancia en defensa de la sociedad. Deberán ser sometidos a vigilancia policial, las personas vagas en estado de peligrosidad social, tales como los que no trabajan ni tengan modo de vivir conocido y tengan dinero para gastar.

Artículo 101.- Las personas que fueren encontradas ebrias escandalizando en las plazas, calles u otros lugares públicos o molestaren en público o privado a un tercero serán conducidos a la estación de policía y sufrirán la multa que les imponga el Juez competente.

CAPITULO DECIMO ENTRETENIMIENTO, BARES, CANTINAS Y BILLARES

Artículo 102.- Se prohíbe el expendio de licores después de las doce de la noche los días lunes a jueves, salvo el día anterior a un día festivo al feriado, bajo la pena de multa en cierre obligatorio, se exceptúan los lugares turísticos con permiso de la Secretaría de Estado en el Despacho de Turismo.

Artículo 103.- Los billares, cantinas, estancos y cualquier expendio de bebidas embriagantes, deberán ubicarse no menos de cien metros de distancia de hospitales, centros de salud, establecimientos de enseñanza; su contravención se sanciona con el cierre definitivo.

Artículo 104.- Los billares, cantinas, estancos y cualquier expendio de bebidas embriagantes, se abrirán a las cuatro de la tarde y se cerrarán a las diez de la noche en los días de trabajo; y en los festivos podrán estar abiertos desde las siete de la mañana, sin pasar tampoco de las diez de la noche. En ellos no se consentirán a menores de edad ni ninguna otra clase de juego.

CAPITULO DECIMO PRIMERO LOTERÍAS O BINGOS Y RIFAS

Artículo 105.- Los dueños de casinos, casas de juego de suerte, envite o azar no autorizadas legalmente, los jugadores que concurrieren a las casas referidas, los empresarios y expendedores de billetes de lotería o rifas no autorizadas, serán sancionados conforme al Código Penal por el Juez competente y el dinero o efectos y los instrumentos y útiles destinados al juego o rifa, caerán en comiso. Quienes en el juego o rifas usaren medios fraudulentos para asegurar la suerte, serán sancionados como estafadores.

Artículo 106.- Se prohíben las rifas, sin embargo, el Gobernador Político Departamental podrá permitirles solamente a beneficio de los establecimientos de caridad o de beneficencia del Departamento.

Artículo 107.- El jefe o representante de cualquiera de dichos establecimientos, que pretenda correr una rifa para los fines del artículo anterior, se presentará ante el Gobernador respectivo, manifestando las cosas o valores que sean objeto de ella y el beneficio que intenta reportarse, el cual no podrá exceder de un cuarenta por ciento (40%) del valor rifado. El Gobernador concederá la licencia, previo el depósito de los objetos o de los valores que constituyen la rifa, en persona de reconocida responsabilidad o se asegurará de su existencia de manera que no se defraude al público.

Artículo 108.- Si los objetos rifados no consisten en dinero, el Gobernador los hará valorar por peritos, conforme a la cantidad de dinero que debe rifarse o al avalúo que resulte de las especies y con el cuarenta por ciento (40%) del beneficio que se propone reportar, se señalará el número de boletos o acciones que deban emitirse.

Artículo 109.- La rifa deberá correrse en un solo día y en acto continuo, el Gobernador tomará las precauciones necesarias para que no se cometa fraude en el juego de la rifa, ejerciendo por sí o por medio de sus agentes, la vigilancia necesaria.

Artículo 110.- El Gobernador que permita una rifa, sin las condiciones antes expresadas, o la autoridad que interviniera en la rifa, omitiere la vigilancia de que habla el Artículo anterior, o permitiere que aquella pase de un día, o que se haga continuo, sufrirá multa, sin perjuicio de la responsabilidad criminal por la complicidad en el fraude que se haga al público.

Artículo 111.- Los que sin licencia correspondiente corrieren una rifa, sufrirán una multa según el valor de los objetos rifados.

Artículo 112.- Las disposiciones anteriores en lo pertinente, serán aplicables a los que hicieren rifas con fines de promoción comercial.

CAPITULO DECIMO SEGUNDO JUEGOS PERMITIDOS

Artículo 113.- En cuanto a los juegos permitidos de cartas sin apuesta, ajedrez, damero y otros juegos de salón, el promotor que pretenda establecerlos para el público o por vía de especulación, solicitará previamente la licencia del respectivo alcalde, quien la concederá con arreglo a las disposiciones anteriores, en lo que fueren aplicables, teniendo por base general que esta clase de juego sólo se permiten de las cuatro de la tarde hasta las diez de la noche; en los días de trabajo y en los días festivos, desde las siete de la mañana hasta las diez de la noche. La violación de estas disposiciones, sujetará al promotor o dueño del establecimiento a la multa correspondiente.

Artículo 114.- Los padres de familia, tutores y personas que, por cualquier título tengan menores de edad a su cargo, si les permitieren o consintieren la asistencia o permanencia a juegos prohibidos o a los públicos permitidos, incurrirán en multa.

Artículo 115.- En las cantinas, mesones y mercados o lugares destinados a reuniones públicas, no se permitirán ninguna clase de juego. Se exceptúan de esta disposición los club o casinos, en que podrá haber juegos permitidos, en los términos indicados

en leyes especiales.

Artículo 116. En los juegos permitidos debe pagarse con dinero constante. Por consiguiente, no se permite jugar al fiado, ni prendas, muebles u otros objetos que no sean dinero.

CAPITULO DECIMO TERCERO VENDEDORES AMBULANTES, CUIDA CARROS Y MALETEROS

Artículo 117.- Nadie podrá ejercer el oficio de buhoneros o mercader ambulante, cuida carros, mecapaleros o maleteros, sin haber obtenido un permiso del alcalde respectivo. La falta de presentación de dicho permiso ser motivo para expulsarlo del lugar e incurrir en multa. Dicho permiso deberán portarlo en lugar visible.

Artículo 118.- Los buhoneros o mercaderes ambulantes, cuida carros, perderán el derecho al permiso por cualquier falta o delito que se les compruebe. La autoridad que conozca de tales delitos, ejecutoriada que sea la respectiva sentencia, recoger el permiso y dar cuenta con ella al Alcalde que la concedió, para que la cancele. La persona que se le haya retirado el permiso, no podrá solicitarlo de nuevo, sino es pasado un año de observa buena conducta.

CAPITULO DECIMO CUARTO MENDIGOS

Artículo 119.- Se prohíbe la mendicidad sin permiso municipal el que sólo se conceder por impedimento para trabajar, así como la mendicidad valiéndose de menores, lisiados, paralíticos, ciegos, ancianos, enfermos o fingiendo una enfermedad o impedimento, los mendigos serán conducidos a un centro de beneficencia, para disuadir de esta conducta antisocial, y los que se valieren de ellos, se les impondrá multa y se les procesar de conformidad con la Legislación Penal. Se tendrán y castigaren como vagos a las personas de ambos sexos que se dediquen a la mendicidad, sin adolecer de ningún impedimento para trabajar que los induzca a implorar la caridad pública y sin el permiso respectivo.

Artículo 120.- El permiso consiste en la autorización que el Alcalde del domicilio del mendigo concede a éste para explorar la caridad

pública, en consideración a su miseria y absoluta incapacidad para trabajar.

Artículo 121.- Para expedir dicho permiso, el Alcalde seguir información verbal de testigos del domicilio del solicitante, para comprobar la miseria absoluta del mendigo, y su incapacidad para el trabajo. En dicha información se hará constar, además, el reconocimiento personal del alcalde, el pericial, si fuere necesario y los demás datos que este funcionario haya creído oportuno para establecer la verdad.

Artículo 122.- Si de la información resultaren comprobadas las dos circunstancias expresadas en el Artículo anterior, el Alcalde resolver declarando mendigo al interesado y mandando extender la solicitud que lo autorice para implorar la caridad pública.

Artículo 123.- De la resolución que el Alcalde dicte concediendo o denegando el permiso, habrá Recurso de Apelación ante la Corporación Municipal, quien lo substanciar como se dispone en el Código de Procedimientos Administrativos.

Artículo 124.- El Secretario Municipal llevar un registro en que se inscribirán las resoluciones que hayan recaído sobre denegación o declaratoria de mendigos. Los permisos debidamente autorizados deberán ser exhibidos por sus titulares. Los trámites para tal efecto serán gratuitos y serán renovados anualmente. Todos los permisos que sea obligatoria su exhibición deberán llevar adherida la respectiva foto y la huella digital.

Artículo 125.- El Departamento Municipal de Justicia recoger el permiso en los casos siguientes:

- 1) Cuando el mendigo hubiere adquirido medios de subsistencia;
- 2) Cuando hubiere desaparecido la incapacidad o impedimento;
- 3) Cuando lleve una conducta inmoral o viciosa; y,
- 4) Cuando sea condenado por un delito.

Artículo 126.- Los Alcaldes formaren cada año un estado de los mendigos de su Departamento, y lo remitirán a la Secretaría de Estado en el despacho de Seguridad.

Artículo 127.- Quien ejerza la mendicidad

valiéndose de un niño o lo facilite a otro con el mismo fin o de cualquier otro modo trafique con él cuando el niño está afectado por deficiencias físicas o mentales que tiendan a producir sentimientos de conmiseración, repulsión u otros semejantes, serán sancionados de conformidad con el Código de la Niñez y de la Adolescencia y el Código Penal. La contravención de todo lo señalado en este libro dar lugar a la denuncia pública.

LIBRO TERCERO

TITULO PRIMERO REGIMEN DE CONTRAVENCIONES Y SANCIONES

CAPITULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 128.- Las contravenciones establecidas en la presente Ley que conozcan las Oficinas de Conciliación y Departamentos Municipales de Justicia, se sancionaren con las medidas correctivas siguientes:

- 1) Amonestación verbal o por escrito;
- 2) Expulsión de sitios públicos;
- 3) Retención transitoria de personas;
- 4) Multa;
- 5) Decomiso de bienes;
- 6) Cierre de establecimientos;
- 7) Suspensión o cancelación de permisos;
- 8) Suspensión, construcción o demolición de obras;
- 9) Trabajos obligatorios comunitarios;
- 10) Caución;
- 11) Arresto; y,
- 12) Indemnización de daños y perjuicios.

Artículo 129.- La Amonestación se efectuar de modo que el infractor recapacite sobre la falta cometida y acepte la conveniencia de no reincidir en ella. La amonestación pública se dar al sentenciado personalmente, en audiencia pública. La amonestación privada se dar solo a presencia del Secretario. De todo se dejar constancia en Acta.

Artículo 130.- La expulsión de sitio público, ser temporal y podrá estar accesoriamente acompañada de amonestación verbal o por escrito.

Artículo 131.- La retención transitoria, consiste en

mantener al infractor en un recinto policial hasta por veinticuatro (24) horas.

Artículo 132.- La multa, por infracción a esta Ley de Policía y Convivencia Social, ser aplicada teniendo en cuenta la gravedad de la contravención y se impondrá conforme a la escala siguiente: a) Faltas leves de L. 300.00 a L. 500.00 b) Faltas graves de L501.00 a L. 5,000.00 Constituyen faltas leves las que provengan de responsabilidad manifiesta, culpa o negligencia y faltas graves las que provengan de dolo o sean resultado de reincidencia o reiteración. Cuando el multado manifieste que se encuentra en estado de insolvencia se conmutar la multa por obras de trabajo comunitario obligatorio; si no se cumpliera con esta sanción se proceder a procesarlo por desobediencia a la autoridad. La multa por infracción a esta Ley ingresar al Tesoro Municipal o la oficina que corresponda.

Artículo 133.- El decomiso, consiste en la pérdida de los instrumentos para delinquir o de objetos de uso prohibido o con los cuales se ha cometido la falta y de los efectos que de ella provengan en su caso. Cuando se trate de productos comestibles en mal estado, se destruir en presencia del dueño o tenedor de ser posible. Esta sanción se impondrá siempre que haya objetos aprehendidos de los indicados anteriormente.

Artículo 134.- El cierre del establecimiento, consiste en suspender la actividad a que esté dedicado el infractor por término que fija la autoridad municipal o hasta que cumpla los requerimientos fijados para preservar al interés jurídicamente protegido. Para asegurar su cumplimiento se fijaren sellos o medios adicionales de seguridad, como candados o nuevas cerraduras cuyas llaves se conservaren el Departamento Municipal de Justicia. Si fuere necesario el reacondicionamiento del local, se permitir su acceso, para esos propósitos.

Artículo 135.- La suspensión temporal de permiso o licencia, podrá aplicarse hasta por treinta (30) días.

Artículo 136.- La cancelación implica el cierre definitivo del establecimiento o la cancelación de la actividad, proceder cuanto dentro de los treinta (30) días no inicie el cumplimiento de los requisitos.

Artículo 137.- La suspensión de obra, se prolongar hasta cuando se acredite que han cesado las causas que los motivaron, la demolición, construcción o reparación de obras, se efectúen dentro del plazo fijado en la orden. En caso de incumplimiento, la demolición, construcción o reparación se efectuar por empleados municipales a costa del infractor. Si éste no pagara se demandar el reembolso por la vía ejecutiva una vez agotado el proceso de apremio.

Artículo 138.- El trabajo comunitario obligatorio, consiste en la ejecución de tareas que beneficien al municipio de la comunidad, tales como: Salud, educación, ambiente, ornato, hospicio, orfanatos, reforestación y otros de interés social, su duración no exceder de treinta (30) días teniendo en cuenta el oficio, profesión o habilidad del infractor. La tarea se ejecutar sucesivamente por horas al día y de modo que no interfiera por la ocupación y dignidad del infractor.

Artículo 139.- La caución o fianza, consistir en un depósito de dinero efectivo en las Tesorerías Municipales cuando se trate de asegurar el cumplimiento. Solo corresponde su señalamiento al Departamento Municipal de Justicia, cuando se trate de asegurar el cumplimiento de una obligación lícita para efectuar algo o abstenerse de hacerlo en un tiempo determinado; en caso de incumplimiento debidamente comprobado el monto del depósito, quedar a favor de la Tesorería, caso contrario ser devuelto. La fianza se documentar en título valor y se hará efectiva contra el fiador en caso de incumplimiento. El monto de la fianza se calificar según la importación de la obligación a garantizar o del daño a prevenir y no podrá superar la suma de Cien Mil Lempiras (Lps. 100,000.00). Se considerar igual al depósito la fianza bancaria o la suscripción de un Título Ejecutivo de dos (2) personas de solvencia reconocida.

Artículo 140.- El arresto, domiciliario deber cumplirse legalmente establecida y no podrá ser mayor de cinco (5) días el que ser impuesto por la Oficina de Conciliación o el departamento Municipal de Justicia. Las autoridades podrán conmutar en arresto domiciliario la sanción anterior, obligando al contraventor a su permanencia en su domicilio sin salir del mismo, so pena de multa por cada infracción.

Artículo 141.- Los daños y perjuicios en materia de policía, serán aquellos que se causan a terceros y de poca monta tales como: Rotura de cristales, lámparas, l minas de techo, repintar paredes rayadas y otros similares.

TITULO SEGUNDO DE LAS CONTRAVENCIONES GENERALES

CAPITULO PRIMERO ORDEN Y SEGURIDAD

Artículo 142.- Compete a las Oficinas de Conciliación y Departamentos Municipales de Justicia, aplicar las sanciones determinadas en ésta en los casos siguientes:

- 1) Al que en vía pública provocare riña;
- 2) Al que atenta contra los derechos de propiedad, contra las personas o su dignidad; siempre que los hechos no estuvieren tipificados como infracciones legales;
- 3) Al que no se exhiba en absoluta desnudez o haga sus necesidades fisiológicas en lugares públicos o atente contra el pudor, las buenas costumbres y la moral pública;
- 4) Al que deje vagar por calles, plazas y otros lugares análogos. Transcurridos cinco (5) días sin que apareciese legítimo dueño, el ganado ser puesto a la orden de la Municipalidad para que disponga su remate o donación a institución benéfica;
- 5) Quien conduzca ganado sin las precauciones y seguridad del caso;
- 6) No dar aviso a la policía sobre las personas extraviadas o no prestarle ayuda en caso que lo solicitaren para avisar a la autoridad o sus familiares;
- 7) Al que perturbe la tranquilidad en oficinas públicas o durante espectáculos o reuniones públicas;
- 8) Al que en establecimientos comerciales o sitios de diversión, fomente o protagoniza escándalos;
- 9) Al que por su conducta inmoral perturbe la tranquilidad de los vecinos;
- 10) Al que irrespete, amenace o provoque a los funcionarios de policía en el desempeño de sus funciones;
- 11) Al que deambule en estado de embriaguez y no consienta en ser acompañado a su domicilio;
- 12) Los que lancen a propiedad ajena o lugares no autorizados, basura o animales muertos;
- 13)

Al que en lugares públicos publique leyendas o diseños ultrajantes que inciten a la desobediencia a la autoridad o al quebrantamiento de la Ley; 14) El que sea sorprendido portando instrumentos, ganzúas u otros artículos no convencionales, propios para violentar la propiedad pública o privada; 15) Los que sin consentimiento de su propietario, inserten en inmuebles o vehículos, propaganda, anuncios o signos de cualquier clase; 16) Los que practiquen juegos prohibidos por la Ley o permitidos sin el permiso correspondiente; 17) Al que dispare armas de fuego poniendo en peligro la vida de las personas; 18) Quienes en la construcción de obras o edificios no tomen las medidas preventivas para evitar daños a transeúntes; 19) Los propietarios de discotecas, bares o cualquier otro sitio de diversión que no construya suficientes salidas de emergencia, observe las medidas de salubridad ni disponga de los extinguidores necesarios de conformidad a las recomendaciones pertinentes; y, 20) Los que usen como talleres las calles, aceras o cualquier vía pública para mantener vehículos, chatarras estacionados.

Artículo 143.- Las autoridades competentes procuraren el arreglo directo de las partes, dispensándose la aplicación de la sanción, siempre que no hubiere perjuicio a terceros.

Artículo 144.- Las contravenciones señaladas prescriben a los sesenta (60) días de la fecha de su comisión.

CAPITULO SEGUNDO CONVIVENCIA

Artículo 145.- Darán lugar a expulsión de sitio público y amonestación por parte de la autoridad policial:

- 1) Al que no observe la prohibición de fumar en sitios restringidos;
- 2) Al que de alguna manera impida o dificulte a otro presenciar tranquilamente el desarrollo de un espectáculo;
- 3) Al que no aguarde la debida compostura en ceremonia religiosa o cultural;
- 4) Al que transportándose en vehículos de servicio público ofenda con su conducta la moral o sus buenas costumbres;
- 5) El que pretenda alterar el turno de fila para

realizar un acto o actividad en sitio público o privado, como abordar un transporte o cualquier diligencia para acceder un servicio o no ceda el turno a un discapacitado o mujer en estado de embarazo visible;

- 6) Al que haya entrado en sitio abierto al público contrariando las instrucciones u órdenes de las autoridades, de los propietarios o de sus empleados; y,
- 7) Los menores de edad que en jornada de estudio se encuentren en lugares públicos ingiriendo bebidas embriagantes u otras acciones no justificadas.

En el caso de los menores a que se refiere el numeral 7), se les conducir a la Delegación de Policía, procediendo de inmediato a requerir a sus padres o representantes, legales, su centro de estudio o a su lugar de residencia, advirtiéndoles a sus padres o representante legal que en caso de reincidencia se le impondrá una multa al dueño del negocio.

Artículo 146.- Las Municipalidades vigilarán que los dueños de negocios donde se expendan bebidas alcohólicas, cigarrillos o presenten espectáculos prohibidos a menores de edad, se pongan avisos indicando que no se permite su consumo ni permanencia.

CAPITULO TERCERO DE LAS CONTRAVENCIONES QUE PERMITEN RETENCION O DECOMISO

Artículo 147.- Las autoridades de policía podrán imponer decomiso, así:

- 1) Armas que se porten ilegalmente tales como: Armas corto punzantes, cachiporras, chacos, cadenas, hebillas peligrosas, manoplas, velocímetros, ganzúas y similares, armas blancas largas como machetes, que se porten sin funda o recubierta en las poblaciones y todo tipo de arma de fuego, incluyendo las chimbas o armas hechizas;
- 2) De tiquetes o boletos falsos o válidos para cualquier clase de espectáculos, cuando éstos se pretendan vender por precio superior al autorizado en el mercado negro; 3) De bebidas comestibles y víveres en mal estado de conservación, medicinas vencidas, sin perjuicio de la responsabilidad penal as que se diere lugar; y, 4) De todo elemento o artículos

empleados en juegos prohibidos.

CAPITULO CUARTO DE LAS CONTRAVENCIONES QUE DAN LUGAR A LA MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA

Artículo 148.- El Departamento Municipal de Justicia impondrá multa al que:

- 1) Públicamente se dirija a una persona con proposiciones deshonestas, discriminatoria, irrespetuosas o expresiones soeces o la moleste con gestos y actitudes que ofendan al pudor;
- 2) En que las zonas residenciales produzca ruido que impida a los vecinos el reposo;
- 3) Al que cometa hurto o estafa no tipificada como infracción legal;
- 4) El que anuncie y obtenga diversos bienes con objeto de lucro a cambio de interpretar sueños, hacer pronósticos, adivinadores de suerte, curanderos y cualquier otra persona que abuse de la credulidad pública;
- 5) El propietario de heredad que corte más de cinco árboles sin permiso, quien podrá sustituir la multa con trabajo comunitario o con la siembra de cinco (5) a cien (100) árboles, y al que corte árboles en propiedad ajena;
- 6) El que cometa actos de crueldad con animales o los hiciera llevar carga excesiva y no le procure su alimentación;
- 7) El que falte respeto y la debida consideración a la policía o cualquier autoridad, cuando se le requiera para la observancia de la ley y guardar el debido orden;
- 8) El que mantenga mascota de cualquier género que sean peligrosos o agresivos o que no siéndoles, no estén debidamente vacunados e identificados cuando los dueños las mantengan sueltas;
- 9) El dueño de cualquier animal muerto que sabiendo no proceda a las prácticas de limpieza y entierro correspondiente;
- 10) El que en las entradas a templos, capillas o casas de oración o cualquier lugar destinado a un culto religioso, coloque avisos, invitaciones o publique adversidades al culto que profesen a favor de otro culto o Iglesia;
- 11) El motorista de buses, taxis y cualquier otro medio de transporte, que introduzca un número mayor de personas a la capacidad del vehículo;
- 12) Al que de falso aviso a la policía o al cuerpo de

bomberos sobre inundación, incendio u otra calamidad;

- 13) El que pinte o manche, coloque cualquier mensaje, afiches o propagandas de cualquier género en paredes, muros, casas, edificios o predios de propiedad pública o privada, sin el permiso correspondiente;
- 14) El que mantenga materiales o sustancias inflamables, tóxicas, corrosivas, nauseabundas, radioactivas, expuestas o sin las debidas medidas de prevención o seguridad;
- 15) El que oculte a la autoridad su verdadero nombre, estado o domicilio cuando éste por cualquier causa no porte su identificación personal o la que porte sea falsa, siempre que no sea responsable de la adquisición fraudulenta;
- 16) Los propietarios de establecimientos de juegos permitidos o expendedores de sustancias embriagantes que permitan la permanencia o presencia de menores de dieciocho (18) años o estudiantes que a esas horas deben de permanecer en su centro de estudio;
- 17) Detonar cohetes, coheterillos y juegos artificiales sin la debida prevención de causar daños a las personas o a la propiedad; y,
- 18) El que coloque mantas en las vías públicas, sin el correspondiente permiso.

TITULO TERCERO DE LAS CONTRAVENCIONES ESPECIALES

CAPITULO PRIMERO DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS

Artículo 149.- Compete al Departamento Municipal de Justicia imponer la sanción de multa, suspensión, cierre temporal o cancelación del permiso de operación, según la gravedad de la falta, a los establecimientos abiertos al público:

- 1) Cuando se quebrante el cumplimiento de horario de servicio señalado en la presente Ley;
- 2) Cuando el establecimiento funcione sin permiso de la autoridad o se infrinja el Código de Salud o se violenten las disposiciones de esta Ley;
- 3) Cuando se ejerzan actividades no incluidas en el permiso;
- 4) Cuando el dueño o el administrador del establecimiento tolere riñas o escándalos;
- 5) Cuando el dueño o administrador del establecimiento auspicie o tolere el uso o

consumo de marihuana, cocaína, morfina o cualquier otra droga o sustancia estupefacientes o alucinógena, sin perjuicio de la responsabilidad penal o civil a que hubiere lugar;

- 6) El vendedor o expendedor de artículos comestibles que no conserve u observe la conservación de los mismos en utensilios apropiados e higiénicos sin que el mismo constituya un delito;
- 7) El que venda o expendiere artículos comestibles o bebidas adulteradas o en mal estado y que perjudique la salud;
- 8) El que infrinja disposiciones higiénicas y sanitarias dictadas por la autoridad competente o que el buen juicio comunitario lo demande;
- 9) El que esparciendo rumores, alarmas o cualquier otro artificio genere el acaparamiento o especulación en artículos de primera necesidad cuando esto no constituya delito; y,
- 10) Permitir el acceso a menores a presenciar obras de cualquier naturaleza impropias de su edad. La reincidencia en los hechos que hayan dado motivo a una suspensión o cierre temporal, se sancionar con el cierre definitivo.

CAPITULO SEGUNDO DE LAS CONTRAVENCIONES QUE DAN LUGAR A LA SUSPENSIÓN, DEMOLICIÓN O CONSTRUCCIÓN DE OBRA

Artículo 150.- Al Departamento Municipal de Justicia le corresponde decretar la suspensión de construcción de obra cuando se inicien sin el permiso correspondiente o se realicen con violación a las condiciones fijadas en el mismo

Artículo 151.- El Departamento Municipal de Justicia ordenar la demolición de obra sin perjuicio de la multa correspondiente: 1) Cuando se ejecute o coloque en paredes o ventanas que dan a la vía pública, cualquier artículo que causen daños o incomodidad a las personas; y, 2) A los que construyan túmulos, casetas de vigilancia, trancas de control u otros obstáculos, así como el señalamiento de estacionamiento privado en la vía pública, sin permiso de la Autoridad Municipal, los cuales serán demolidos o despintados a costa del infractor.

Artículo 152.- El Departamento Municipal de Justicia ordenar la construcción de obras a costa

del propietario que sin perjuicio de la multa a que tuviere lugar:

- 1) Al que mantenga los muros, verjas, aceras en mal estado; predios baldíos mal cercados, paredes o locales en mal estado de conservación o de presentación;
- 2) A los dueños de inmuebles que no hayan instalado canales, tubos o cañerías para la conducción de aguas negras o lluvias y las que tengan en mal estado;
- 3) A los propietarios que mantengan indebidamente aseado los predios o lugares inmediatos a su residencia y los predios baldíos;
- 4) A los propietarios de edificios que no coloquen avisos de salida o emergencias o gráficos que faciliten la evacuación y a quien no habilite lugares de evacuación y extintores,
- 5) A los que en áreas urbanas mantengan jardines o cercas en completo desorden, descuidados o mal estado de modo que perjudique el ornato de la comunidad;
- 6) A los negocios que no pavimenten sus predios donde operan;
- 7) A los que no pinten según las ordenanzas municipales sus edificaciones;
- 8) A los propietarios de bienes inmuebles que no contribuyan o reparen su acera o que habiendo hecho alguna construcción no retiren los materiales sobrantes;
- 9) A los prestadores de servicio público que realicen apertura pública y que de inmediato no las dejen habilitada tales como tuberías rotas, postes y tendido eléctrico o telefónico, cunetas y canales;
- 10) Al que obstaculice espacios de la vía pública con materiales de construcción para su propio fin, sin el previo permiso municipal; y,
- 11) Al constructor de obra que no adopte las medidas de protección para el público.

CAPITULO TERCERO DEL ORDEN DOMESTICO EN LAS POBLACIONES

Artículo 153.- Compete al Departamento Municipal de Justicia sancionar con multa en los casos siguientes:

- 1) Al que después de la media noche organice o realice reunión ruidosa que moleste a los vecinos o de cualquier modo perturbe la

- tranquilidad del lugar con gritos o actos semejantes o aparatos emisores de voces, ruidos y música. De igual forma se sancionar a los que abusen de los usuarios de los servicios públicos de transporte y otros;
- 2) Al que use motor sin filtro, silenciador o instalación eléctrica que interfiera la recepción de radio o televisión de los vecinos;
 - 3) Al que para promover sus productos en la actividad de comercio utilice en la vía pública parlantes o altavoces con sonidos estridentes;
 - 4) A los padres que permitan a sus hijos juegos de pelota o similares en la vía pública entorpeciendo el libre tránsito o provocando daños particulares;
 - 5) El que en forma sistemática ejecute actos de comercio en sitios inmediatos o adyacentes a negocios debidamente autorizados o que impidan o dificulten el acceso a los mismos o al tráfico;
 - 6) El que irrespete los símbolos o estando obligados no iza la Bandera Nacional en lugar visible al público en los días indicados por ley u ordenanza;
 - 7) El que arroje, bote o deposite basura en vía o lugar público, o transporte, sin el debido cuidado basura o materiales susceptibles de derramarse;
 - 8) El que altere, manche o destruya, placas de nomenclatura urbana o las señales viales;
 - 9) Al que altere los precios y medidas o adulteren el contenido indicado en los sacos, envoltorios y embalaje;
 - 10) El pariente o particular que presione u obligue a menores de edad a dedicarse a la mendicidad, vagancia, prostitución, pornografía o cualquier otra actividad lícita, indecorosa, sin perjuicio de la responsabilidad penal;
 - 11) Al dueño de salón de billares, bares, estancos, clubes nocturnos, discotecas y similares, casinos y juegos electrónicos de azar, que permita la presencia de menores o les vendan bebidas alcohólicas;
 - 12) Al que venda y organice loterías sin la autorización correspondiente;
 - 13) Al que no registre su fierro o marca de ganado en la dependencia que establezca la Municipalidad, no autorice oportunamente la carta de venta respectiva o altere en la guía de tránsito su verdadera procedencia;
 - 14) Al locatario en mercados municipales que provoque desórdenes, disputas o mantengan en

desaseo su puesto o incumpla el Reglamento respectivo y las disposiciones de salubridad;

- 15) Al que abandone en la vía pública materiales de construcción, tierra, restos de una obra demolida o en construcción; y, 16) Al que estacione en la vía pública, equipo pesado y en zonas residenciales, como camiones, buses y rastras, exceptuando aquellos casos de prestación de un servicio temporal y específico.

TITULO CUARTO PROCEDIMIENTO

CAPITULO PRIMERO DEL PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES

Artículo 154.- Las Oficinas de Conciliación y el Departamento Municipal de Justicia conocerán de todos los asuntos a que se refiere esta Ley en Procedimiento Gubernativo. El Procedimiento Gubernativo, consiste en conocer y fallar sin forma ni figura de juicio, adquiriendo el funcionario su convicción por cualquier medio de prueba establecido por las leyes. Toda imposición de medida correctiva o sancionadora, deber efectuarse mediante resolución escrita y motivada, la que se pronunciar después de oír los descargos del contraventor y examinar las pruebas que éste quisiere aducir durante la audiencia oral o pública celebrada ante el Juez de Policía Municipal.

Artículo 155.- En los Municipios donde no se hayan organizado los Departamentos de Justicia Municipal y las Oficinas de Conciliación, conocerán los Alcaldes Municipales o el regidor designado por la Corporación.

Artículo 156.- Contra las medidas correctivas que se impongan por el Departamento de Justicia Municipal, procede el recurso de reposición o apelación ante el Alcalde Municipal y contra las dictadas por las Oficinas de Conciliación, solamente al recurso de reposición.

Artículo 157.- Se podrá aplicar una o más sanciones de las establecidas en esta Ley, cuando en el régimen de sanciones no estuviera señalada específicamente una sola sanción, asimismo, por contravenciones en casos de reincidencia o reiteración.

TITULO QUINTO
DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

Artículo 158.- Las multas que se impongan por la aplicación de la presente Ley, serán percibidas por las Corporaciones Municipales del término en que fueron impuestas.

Artículo 159.- La Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad proceder en el término de seis (6) meses contados a partir de la vigencia de esta Ley a la organización de las Oficinas de Conciliación para asuntos los Departamentos Municipales de Justicia, en los sitios donde las

condiciones lo permitan debiendo rendir Promesa de Ley, los funcionarios nombrados ante el alcalde de la jurisdicción.

Artículo 160.- Derogar el Decreto No. 76 de fecha 19 de enero de 1906, que contiene la Ley de Policía, aprobada por el Poder Ejecutivo en aplicación del Decreto No. 7 del 8 de febrero de 1906, emitido por la Asamblea Nacional Constituyente, así como cualquier otra disposición que se le oponga.

Artículo 161.- La presente Ley entrar en vigencia sesenta (60) días después de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta